

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7101/2545

นายบุญรอด ก้ำเพชร
นางมลิวลัย์ ลักษณะวงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132 (3)

จำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรมก่อนที่จะศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยที่ 3 ในฐานะกรรมการศึกษาของโรงเรียน บ. มิให้รบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์และคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของโจทก์ จึงเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยที่ 3 โดยแท้ ไม่อาจให้บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่ความแทนได้ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ในฐานะครูใหญ่ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ในฐานะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมทอง ไม่ให้รบกวนสิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์และคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกกรมธนารักษ์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมโดยคู่ความมิได้ร้องขอ

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
จำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วม โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์เพราะเหตุโจทก์มิได้นำค่าฤชา
ธรรมเนียมที่ต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษามาวางพร้อมอุทธรณ์ ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๙ คำน่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่โจทก์ ค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทนายความจำเลยทั้งสี่ยื่นคำแถลงว่า จำเลย
ที่ ๓ ได้มรณะ ขอให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๓ ออกจากสารบบความ

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๓ ได้มรณะเสียก่อนที่ศาลฎีกาจะมี
คำพิพากษา และด้วยเหตุที่โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยที่ ๓ ในฐานะกรรมการศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทองมิให้รบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์และคัดค้านการ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินของโจทก์ จึงเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยที่ ๓ โดยแท้ ไม่
อาจให้บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่ความแทนได้ จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๓ ออกจาก
สารบบความของศาลฎีกา?

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปให้ศาล
อุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ รวมสั่ง
เมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่.

(พลรัตน์ ประทุมทาน-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-เรวัตร อิศราภรณ์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายเดชา สร้อยสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายนิก หนูเจริญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>